

1501059-04.2020.8.26.0048

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... foi feita qualquer menção à eventual crime de tráfico de drogas.

Além disso, a quantidade de droga apreendida em poder de Caio (uma porção de maconha, pesando cerca de 0,68 gramas – conforme relatado pelos guardas municipais), por si só, não permite concluir que o entorpecente seria comercializado.

Outrossim, levo em consideração o fato de Caio não possuir qualquer antecedente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501059-04.2020.8.26.0048 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501059-04.2020.8.26.0048

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3052042/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

ATIBAIA, 12278284 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio César Soares de Jesus e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

CAIO CÉSAR SOARES DE JESUS e DANIEL SOUZA SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e estão sendo processados porque, no dia 25 de fevereiro de 2020, no horário e no endereço mencionados na denúncia, teriam adquirido e trazido consigo, para consumo pessoal, droga, consistente em 01 porção de maconha (pesando, aproximadamente, 0,68 gramas) e 01 cigarro de maconha (pesando, aproximadamente, 0,13 gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O feito ingressou inicialmente junto à Vara do Juizado Especial Criminal desta

Comarca, tendo sido redistribuído a este Juízo (Vara Criminal) devido ao fato de os réus não terem sido localizados nos endereços constantes dos autos.

A denúncia foi recebida às fls. 122/123.

O corréu Caio foi citado pessoalmente a fls. 139.

Já o corréu Daniel foi citado por edital a fls. 155.

O corréu Caio aceitou a proposta de suspensão condicional do processo que foi oferecida pelo Ministério Pública na audiência de fls. 156.

Contudo, às fls. 172/176, sobreveio informação acerca do fato de o corréu Caio estar sendo processado por outro crime (pichação), razão pela qual o benefício da suspensão condicional do processo restou revogado às fls. 186/187.

Citado por edital, o corréu Daniel não compareceu ao feito, motivo pelo qual, a fls. 202, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

O corréu Caio apresentou resposta à acusação às fls. 222/224.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 270), foi ouvida uma testemunha arrolada pela Acusação em comum com a Defesa do corréu Caio, sendo realizado o interrogatório deste acusado ao final, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais (gravação constante dos autos), se manifestou requerendo a procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação de Caio pela prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa de Caio, por sua vez, também em debates orais (gravação constante dos autos), requereu a absolvição do acusado. Pleiteou, ainda, o restabelecimento da suspensão condicional do processo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, destaco a impossibilidade de restabelecimento da suspensão condicional do processo outrora concedida ao corréu Caio.

Isto porque tal benefício já foi devidamente revogado a fls. 156, tendo em vista o descumprimento das suas condições.

Nesse aspecto, saliento que, ainda que tenha ocorrido a extinção da punibilidade do acusado Caio no bojo dos Autos nº 1506305-22.2020.8.26.0099, que tramitou na Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança Paulista (conforme informado pela Defesa às fls. 263/265), tal circunstância em nada impacta no caso em questão.

A par disso, sublinho que, consoante o disposto pelo § 3º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, para revogação da suspensão condicional do processo não é necessária a existência de efetiva condenação, bastando o simples fato de o réu ser processado por outro crime, tal como se deu no caso concreto (haja vista o corréu Caio ter sido processado pela prática do delito previsto no art. 65, da Lei nº 9.605/98 - conhecido como crime de pichação).

Por tais motivos, não há que se falar em restabelecimento da suspensão condicional

do processo em favor de Caio.

Outrossim, consigno que somente o corréu Caio se encontra em julgamento, tendo em vista a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao corréu Daniel (cf. decisão de fls. 202), o qual se encontra em local incerto e não sabido.

Feitos os esclarecimentos acima, no mérito, de rigor a procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o corréu Caio pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 12/14, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, é inequívoca com relação ao corréu Caio.

O corréu Caio César Soares de Jesus, na fase policial (fls. 08), confessou a prática do delito, aduzindo que: estava na praça, onde encontrou com seu amigo Daniel; no local, fumaram juntos com uma “galera”; em seguida, os guardas municipais chegaram ao local; os guardas municipais encontraram em seu bolso uma porção pequena de maconha, que lhe pertencia e se destinava ao seu próprio uso.

Em juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, aduzindo que: possui 24 anos; trabalha como ajudante de pintura; é solteiro; não possui filhos; não possui condenação criminal; na data dos fatos, realmente estava próximo ao corréu Daniel e a outras pessoas; os guardas municipais chegaram ao local e localizaram uma ponta de cigarro de maconha sobre o cooler, a qual lhe pertencia; os guardas municipais não encontraram uma porção de maconha em seu bolso; a porção de maconha foi encontrada, na verdade, em poder do corréu Daniel; embora houvesse várias outras pessoas no local, somente ele e Daniel foram conduzidos à delegacia de polícia.

Tal confissão (parcial – haja vista ter afirmado que a ponta do cigarro de maconha é que lhe pertencia, e não a porção da mesma droga, que teria sido encontrada em poder de Daniel) merece ser considerada em parte pelo juízo.

Isto porque o guarda municipal Fábio Gonçalves Dias, em juízo, relatou que: na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando foram acionados para fazerem uma verificação na praça onde estava sendo realizado um evento de carnaval; chegando ao local, imediatamente visualizaram dois indivíduos fazendo uso de entorpecente; realizada busca pessoal, localizaram uma pequena quantidade de maconha com um dos indivíduos; com o outro indivíduo localizaram um cigarro de maconha já consumido; os dois indivíduos afirmaram que os entorpecentes eram para consumo próprio; não conhecia o corréu Caio anteriormente; próximo os réus haviam diversas crianças.

Por fim, de forma semelhante o guarda municipal Gregory Mastrodomenico, ouvido apenas em solo policial (fls. 06), narrou que: estava de serviço quando foram acionados para atenderem a uma ocorrência na praça da Igreja Matriz, onde dois indivíduos estariam fazendo uso de entorpecente (maconha) na presença do público infantil do carnaval; chegaram ao local e, ao se aproximarem, visualizou o corréu Daniel colocando uma ponta de cigarro de maconha em cima de um “cooler”; em seguida, realizaram a abordagem dos acusados; realizada busca pessoal, encontraram uma pequena porção de maconha desembalada no bolso do acusado Caio; o corréu Daniel negou que estivesse fazendo uso da droga, embora tivesse sido visualizado colocando o cigarro de maconha sobre o “cooler”; o corréu Caio afirmou que a porção de maconha encontrada em seu poder se destinava ao seu próprio uso.

Nesse contexto, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal descrito na inicial acusatória.

Com efeito, em que pese o corréu Caio ter alterado a versão dos fatos apresentada em solo policial (fls. 08) – ocasião em que confessou que estava em poder de uma pequena porção de maconha -, acabou por confessar, em juízo, que portava pequena quantidade de entorpecente (aduziu que, na verdade, a porção de maconha foi encontrada com o corréu Daniel, de modo que apenas a ponta de cigarro de maconha é que lhe pertencia).

Além disso, reafirmou que o entorpecente se destinava ao seu próprio consumo.

Tal versão dos fatos, embora seja diversa daquela anteriormente apresentada, merece ser considerada pelo juízo como elemento de prova.

Nesse aspecto, destaco que o guarda municipal Fábio, em juízo, confirmou que houve a localização de entorpecente em poder dos dois indivíduos que foram abordados na data dos fatos (corréus Caio e Daniel).

Em que pese não ter especificado a quantidade de entorpecente encontrada com cada um dos indivíduos, confirmou, em juízo, que houve a localização de uma pequena porção de maconha e, também, de um cigarro de maconha já consumido.

Outrossim, referido agente policial também confirmou que houve confissão informal dos indivíduos abordados acerca da destinação dos entorpecentes (consumo pessoal).

Por sua vez, o guarda municipal Gregory, quando ouvido em solo policial (fls. 06), relatou a localização de uma pequena porção de maconha no bolso do corréu Caio.

Além disso, narrou que Caio alegou, no momento da abordagem, que o entorpecente se destinava ao seu próprio uso.

Nesse aspecto, destaco que o policial Fábio, quando ouvido na fase policial (fls. 05), apresentou idêntico relato, no sentido de que a porção pequena de maconha foi encontrada no bolso do corréu Caio, o qual teria alegado que tal entorpecente se destinava ao seu próprio uso.

Contribuindo para a configuração do delito em questão, insta salientar que inexistem nos autos qualquer prova capaz de indicar que o entorpecente apreendido com o acusado Caio se destinava à comercialização.

Nessa linha, importante registrar que os guardas municipais encontraram o entorpecente por ocasião do atendimento a uma ocorrência de uso de entorpecentes em festa de carnaval, de modo que não foi feita qualquer menção à eventual crime de tráfico de drogas.

Além disso, a quantidade de droga apreendida em poder de Caio (uma porção de maconha, pesando cerca de 0,68 gramas – conforme relatado pelos guardas municipais), por si só, não permite concluir que o entorpecente seria comercializado.

Outrossim, levo em consideração o fato de Caio não possuir qualquer antecedente criminal indicativo de envolvimento com o tráfico de drogas (é tecnicamente primário, cf. FA de fls. 25/26 e certidão de fls. 27/28).

Portanto, atendo às diretrizes constantes do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, só resta concluir que o entorpecente apreendido realmente se destinava ao consumo pessoal de Caio, caracterizando, assim, o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

No mais, ainda que não aduzido expressamente pela Defesa, cumpre ressaltar a

impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ainda que tenha ocorrido a apreensão de ínfima quantidade de entorpecente (in casu, uma porção de maconha, pesando cerca de 0,68 gramas).

Isto porque a apreensão de pequena quantidade de droga em poder do agente não pode levar à aplicação do princípio em questão, na medida em que a reduzida quantidade de entorpecente é da própria natureza do crime de porte de drogas para uso pessoal.

Além disso, destaco que o crime em análise é de perigo presumido ou abstrato, em que o bem jurídico protegido ser a saúde pública, sendo totalmente irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente para a sua configuração.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 387874 MS 2017/0027200-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido." (STJ; RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014)

Do mesmo modo, destaco a impossibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, por eventual conflito entre a legitimidade da tutela do direito penal e a garantia à intimidade e a vida privada, posto tal questão ainda se encontrar em discussão junto ao C. Supremo Tribunal Federal (RE 635659 RG, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 08/12/2011,

Acórdão eletrônico DJe-050 Divulg 08-03-2012 Public 09-03-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 697-700).

Ainda que assim não fosse, cumpre realçar que o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, visa tutelar a saúde pública, não devendo ser interpretado como punição ao acusado por autolesão. O que se pune aqui não é o malefício que o réu causa a si, mas sim o risco que gera à coletividade, à saúde pública.

Dito de outro modo, não se pune o consumo, mas sim a obtenção do entorpecente.

Ademais, ainda que seja permitido a este Juízo entender pela inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/2006, havendo ausência de manifestação vinculante do C. Supremo Tribunal Federal, tanto pela via difusa quanto pelo controle concentrado de constitucionalidade, há de recair a presunção de constitucionalidade sobre os atos próprios do Poder Legislativo.

Nesse sentido, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo:

"(...) Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal. Descabimento. Crime que atenta contra a saúde pública. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Dispositivo vigente. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1502653-65.2018.8.26.0196; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)

Por derradeiro, saliento que o que houve foi a mera despenalização do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, para que não fossem aplicadas ao tipo penal as penas privativas de liberdade, não ocorrendo, todavia, a descriminalização do delito de porte de drogas para consumo pessoal, de forma que a prática deste permaneceu sendo considerada crime.

Consoante a isso, é o entendimento dos C. Tribunais Superiores:

"(...) 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). (...)" (RE 430105 QO, Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00069 EMENT VOL-02273-04 PP-00729 RB v. 19, n. 523, 2007, p. 17-21 RT v. 96, n. 863, 2007, p. 516-523)

Sendo assim, diante das provas carreadas aos autos, de rigor a condenação do corréu Caio pela prática do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Comprovadas, assim, materialidade e autoria delitivas, passo, pois, à dosimetria da pena a ser imposta ao corréu Caio.

Considerando as circunstâncias do crime, mormente a quantidade de droga apreendida (uma porção de maconha – pesando, aproximadamente, 0,68 gramas) e a primariedade técnica do acusado em questão (cf. FA de fls. 25/26 e certidão de fls. 27/28), além da confissão do acusado, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois meses (artigo 28, inciso II, do Código Penal).

O corréu Caio poderá apelar em liberdade, até mesmo por já responder ao feito nessa condição, não estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Consigno que o tipo penal (art. 28, da Lei de Drogas) sequer previu pena de prisão em seu preceito secundário.

ANTE O EXPOSTO, julgo integralmente PROCEDENTE o pedido acusatório contido na ação penal proposta pelo Ministério Público contra CAIO CÉSAR SOARES DE JESUS e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois meses, em entidade a ser fixada pelo Juízo das execuções, observando-se o quanto disposto no § 5º, do artigo 28, da referida lei, com o direito de apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de estilo, assim como ofício ao E. Tribunal Regional Federal.

Não há condenação em custas, nos termos da Lei Estadual de Custas (crime de menor potencial ofensivo).

Após a confirmação da interposição, ou não, de recurso, expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado (fls. 236).

Por fim, deverá o Cartório providenciar o desmembramento dos autos com relação ao corréu DANIEL SOUZA SANTOS. Anoto, para meu controle, que o processo e o curso do prazo prescricional se encontram suspensos para tal acusado (art. 366, do Código de Processo Penal), conforme decisão de fls. 202.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA